

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации и защиты персональных данных»

1. Введение и общие положения

В свете реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» и в соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана, перед государственными органами поставлена масштабная задача по максимальному переводу взаимодействия граждан с государством и бизнесом в электронный формат. В условиях глобализации и стремительного развития информационных технологий, обеспечение надлежащего уровня защищенности персональных данных граждан Республики Казахстан является одним из краеугольных камней национальной безопасности.

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция роста числа правонарушений в сфере информатизации, что связано с бурным развитием цифровых сервисов, электронной коммерции и трансграничного обмена данными. Существующая нормативно-правовая база, несмотря на свою базовую эффективность, в ряде аспектов не успевает за стремительной эволюцией технологического уклада. Это требует принятия своевременных, взвешенных и комплексных законодательных мер, направленных на минимизацию рисков утечки персональных данных и повышение доверия граждан к цифровым институтам.

2. Основные концептуальные изменения

Настоящим законопроектом предлагается внесение изменений в Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите». В частности, пункт 1 статьи 16 предлагается дополнить подпунктом 4) следующего содержания: «4) оператор обязан уведомить уполномоченный орган об инциденте информационной безопасности, повлекшем незаконный доступ к персональным данным, в течение 24 часов с момента обнаружения такого инцидента».

Кроме того, в целях усиления контроля, предлагается дополнить Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях новой статьей 79-1, предусматривающей административный штраф для субъектов крупного предпринимательства в размере 10 000 месячных расчетных показателей (МРП) за сокрытие факта утечки персональных данных.

3. Ожидаемые социально-экономические последствия

Принятие рассматриваемого законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий. Напротив, закрепление жестких сроков уведомления об инцидентах кибербезопасности создаст правовую основу для оперативного реагирования уполномоченных органов на угрозы, что в конечном итоге существенно повысит индекс защиты прав человека в киберпространстве. Реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета.

Резюмируя вышеизложенное, концептуальные положения законопроекта полностью коррелируют с целями устойчивого развития и передовыми международными стандартами, включая положения Общего регламента по защите данных (GDPR) Европейского Союза.

Министр цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности РК

_____ / Подпись /